

三、刑事追赃程序与民事权益保护之冲突处理

在涉合同诈骗刑民交叉案件中，刑事追赃程序与民事权益保护之间仍有如下问题，一是刑事追赃与民事责任的冲突协调问题，二是被代理人合同责任与刑事被告人赔偿责任问题，三是代理人与被代理人之间的赔偿责任问题，本文将作进一步延伸探讨。

（一）买受人权益保护与刑事被告人退赔责任之协调

现行刑法和刑事诉讼法相关司法解释均规定了“责令退赔”的责任方式，而责令退赔系一种基于犯罪行为而产生的民事赔偿责任。^②基于此，结合人民法院案例库案例“中国银行股份有限公司某分行诉伊某某等信用卡纠纷案”相关裁判要旨，当刑事判决明确进行追赃，在民事案件审理过程中，应对追赃与民事责任进行协调处理，即将从民事责任人赔偿范围内对追赃款予以扣减。^③

①人民法院案例库“广西壮族自治区来宾市人民检察院诉某科技公司等72名被告环境污染民事公益诉讼案——数人环境侵权的责任认定及责任承担”（入库编号：2023-11-2-466-012）认为，生效的刑事判决所确认的基础事实可在民事判决中予以采信，但刑事判决认定的事实未全部囊括全部侵权事实的，依然可以追究民事赔偿责任，并不存在民事与刑事的裁判冲突。

②贾科、赵永华、王永红：《刑民交叉型合同诈骗类案件中民事法律关系处理机制新探》，载《人民司法（应用）》2013年第19期。

③人民法院案例库“中国银行股份有限公司某分行诉伊某某等信用卡纠纷案——刑事退赔不能填补损失时被害人有权对未承担刑事退赔责任的当事人另行提起民事诉讼”（入库编号：2024-08-2-502-001）认为，受害人有权就刑事责任主体之外的其他责任主体另行提起民事诉讼。受害人不能也不应通过刑事案件和民事案件双重受偿。双重受偿问题可通过对刑事追缴、退赔和民事责任的认定及执行程序进行平衡协调解决。

本案中，关联刑事案件判决，继续追缴赃款，返还被害人方某某十九万元购房款，且该判决于民事案件审理时尚未执行到位，结合民事案件审理情况来看，涉案19万元购房款应予扣减，不予返还。

（二）被代理人合同责任与刑事被告人退赔责任之关系

鉴于刑事被告人的赔偿责任与被代理人的合同责任本质上系一种不真正连带责任，而不真正连带债务本质上系为了更好地保护债权人的合法权益，具体来说，被告人的民事责任与被代理人的合同责任系基于不同发生原因而对同一债权人产生的同一给付标的，其中一个债务完全履行，另一债务便告消灭。^①在此类涉合同诈骗罪刑民交叉案件中，被代理人的合同责任与刑事被告人的退赔责任发生的根源均在于犯罪行为，因而刑事被告人应当为终局责任承担人，被代理人在承担合同责任后，亦有权向刑事被告人追偿。

（三）被代理人对合同相对人可能负有赔偿责任

刑事被告人和被代理人之间属于无权代理关系，被代理人和买受人之间未实际建立合同关系。在基于过错承担赔偿责任的情况下，其责任性质应为补充赔偿责任。具体而言，刑事被告人作为直接侵权责任人，应当对其行为所造成的全部损失承担赔偿责任，被代理人本身并未直接侵权，但是其可能在客观上对刑事被告人完成犯罪起到了辅助作用，此种情形下如构成违反安全保障义务所产生的侵权责任，被代理人应当对合同相对人造成的损失承担补充赔偿责任。

在审理涉合同诈骗罪刑民交叉案件时，在先的关联刑事案件判决刑事被告人构成合同诈骗罪并责令退赔，房屋登记权利人由此提起返还原物纠纷民事诉讼，但是，买受人已实际占有涉案房屋并居住多年，当民事合同效力认定与关联刑事生效判决认定事实存在逻辑冲突时，合同法律关系并不当然无效。综合考虑房屋属性、购房方式、亲缘关系、出借银行卡及相对人审查注意义务等情况，当涉案民事行为符合表见代理构成要件时，应当认定合同有效。同时，在

^①贾科、赵永华、王永红：《刑民交叉型合同诈骗类案件中民事法律关系处理机制新探》，载《人民司法（应用）》2013年第19期。

审理民事案件时，关联刑事案件尚未退赔到位的，应当从民事责任人赔偿范围内对刑事案件追赃款予以扣减。

编写人：安徽省滁州市中级人民法院 张菲菲 高峰

(三) 排除妨害纠纷

17

排除妨害请求权中妨害行为的认定

—— 谢某某诉广西某高速公路公司等排除妨害案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区西林县人民法院(2023)桂1030民初962号民事判决书

2. 案由：排除妨害纠纷

3. 当事人

原告：谢某某

被告：广西某高速公路公司(以下简称某高速公路公司)、中国某集团公司(以下简称某集团公司)、江苏某路桥公司(以下简称某路桥公司)、中国某财产保险公司(以下简称某保险公司)

【基本案情】

某高速公路公司将某高速公路建设工程发包给某集团公司，某集团公司又 将某高速某路桥工程分包给某路桥公司，其中包括某

一号桥施工。谢某某及其 父母、祖母以家庭承包的方式承包了案涉面积为8.16亩的土地，某一号桥位于

该土地上方。2013年谢某某的父母在该土地上种植了沙糖桔。2022年9月15日20时至16日20时，当地出现暴雨，暴雨冲刷大量沙石、泥土到案涉土地。

谢某某认为被告在建设某一号桥施工过程中，未做好护坡及排水措施，才导致大量沙石、泥土从桥梁下方冲刷至案涉土地，导致土地无法再进行耕种，为此诉至法院，要求被告对案涉土地进行复耕，恢复土地原状。某高速公路公司、某路桥公司以谢某某果地受损系暴雨不可抗力因素导致，与施工行为不存在因果关系等理由抗辩。

案件审理过程中，经现场实地调查，有大小不等的沙石、泥土堆积，掩埋谢某某的土地面积约1.5亩。

【案件焦点】

被告援引不可抗力排除原告物权妨害排除请求权的抗辩是否成立。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区西林县人民法院经审理认为：某路桥公司进行某高速公路某一号桥梁的施工导致原地形、地势有一定程度的改变，但是某路桥公司未建护坡或采取排水措施，以至于暴雨来临时大量沙石、泥土冲刷、堆积到处在桥梁下方地势低洼的案涉土地。谢某某的土地现状是某路桥公司的施工行为、暴雨天气共同作用所导致的，谢某某有权要求某路桥公司对案涉被掩埋的约1.5亩土地进行复耕，恢复土地原状。某高速公路公司、某集团公司不是具体的施工方，在本案中不存在过错，不应承担本案责任。谢某某要求对案涉土地进行复耕，恢复土地原状，不属于某保险公司承保的范围，某保险公司也不应承担本案责任。

广西壮族自治区西林县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十九条第一款第五项、第二百三十六条规定，判决：

一、某路桥公司于本判决生效之日起立即对原告谢某某案涉约1.5亩的土地进行复耕，恢复土地原状；

二、驳回原告谢某某其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未提起上诉，一审判决已经生效。